ואין שואלין את הרב אלא מאותו הענין שהן עסוקין בו

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד ב</u>**

אמר ליה רבי חייא לרב: בר פחתי! לא אמינא לך: כי קאי רבי בהא מסכתא לא תשיילי׳ה במסכתא אחריתי, דילמא לאו אדעתי׳ה. דאי לאו דרבי גברא רבה הוא - כספתי׳ה, דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא. השתא מיהת שפיר משני לך.

2) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיד עמוד א</u>**

ואמר רבי יוחנן: איזהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הציבור - זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת כלה.

3) **<u>חתם סופר מסכת שבת דף ג עמוד ב</u>**

וקשה מאי קפידא היא זו הלא זה הוא גדר ת"ח שממנין אותו פרנס על הציבור, ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה אפילו במסכתא שאינו עוסק בה עתה, כמו שכתב תוס' לקמן דף קי"ד ע"א ד"ה ואפי' במסכת כלה עי"ש. ותו יש לדקדק הוה משני לך שינויי דלא שינויי מאי שינויי שייך וכי הקשה לו רב שום קושי' אלא הוראה בעי מיני' וה"ל למימר הי' מורה לך שלא כהלכה אשר ע"כ נלענ"ד דאי היה רב מפרש מקום ספיקתו והי' אומר מי אמרינן עקירת גופו כעקירת ידו דמתניתין דלא מחייב או דלמא לא דמי לידו, והי' רבי יודע ומבין מאיזה מקום נולד הספק, ויען היות רבי בקי בכל הש"ס ושואלים אותו בכל מקום ויודע להשיב, היה נותן אל לבו כל חלקי הסותר מה בין ידו לגופו ומישב כהלכה, ואפילו כי קאי בהאי מסכת משיב כהוגן אפילו במסכת אחריתא. אך רב שאל סתמא עקירת גופו כעקירת חפץ דמי או לא, ורבי דקאי במסכת אחריתי אי לאו דגברא רבה הוא אינו זוכר כל מקום שימצא סתירה לסברתו ומשיב מסברא גופו כעקירת חפץ דמי ושוב הי' רב מקשה לו איתיבי' פשט העני את ידו וכו', ואז היה רבי משיב שינויי דחיקא כמו שדרך שקלא וטרי דש"ס שהשיבו דחיות בעלמא והיינו דקאמר ר"ח אי לאו רבי דגברא רבא הי' משני לך שינויי דלא שינויי אבל השתא דגברא רבא הוא מאליו הבין שעיקר מקום הספק הוא ממתניתין דידו, ואמר ולא דמי לידו וכו', ושפיר קא משני כנלע"ד:

4) **<u>גליוני הש"ס מסכת שבת דף ג עמוד ב</u>**

ונ' פשוט דזה רק לפי הרוב אבל לפעמים יארע גם לאדם היותר בקי שלגודל עיונו בדבר שעוסק בו אין יכול להשיב על שאלה בעניין אחר וע"כ התלמיד עכ"פ אין לו לשאול בכמו זה רק ימתין עד שיצא רבו מעיונו אשר בו ואז ישאל דשמא יארע שלא יוכל להשיבו ויהי' העדר כבוד לרבו וז"פ:

5) **<u>שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן יא</u>**

ואגב אציע לפניו מה שאמרתי להעיר בהאי ענייא. במסכת שבת (דף ג סוף ע"א) בעי מיניה רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו, עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי ומיחייב או דילמא לא, א"ל חייב ואינו דומה לידו, מאי טעמא גופו נייח ידו לא נייח, א"ל ר' חייא לרב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי רבי בהאי מסכתא לא תשיליה במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתיה דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא, ע"כ. ובעיני היו הרהורי דברים דלמה תלה החשש דכספתיה הרי עצם טעות בדין מצד עצמו הוא יותר היזק וקלקול בחילול שבת ומעין זה שאמר ר' ישמעאל לר"מ (עירובין יג) בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו, ובודאי גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ע"ז צריך להצטער יותר מחשש דכספתיה, ועוד הלשון דמשני לך שינויא דלאו שינויא קשה להולמו, וכי רב הקשה כאן קושיא והיה צריך לתירוץ, והרי רק שאלה שאל ולא קושיא ולמה קורא לזה שינויא. וכן היה קשה לי לשון רש"י (ד"ה לא תשיליה) שרש"י אומר ע"ז כלומר שאין לבו למסכתא זו שמא יתבייש מהו פירושו של כלומר דכלומר בכל מקום, רמז יש בו, שיש כאן מה לדקדק, ולמה לו לרש"י לומר שמא יתבייש הא דברים הללו אמרן ר' חייא בעצמו שהרי אומר דילמא לאו אדעתי /אדעתי' וכו'/ כספתיה ומה מוסיף רש"י על דברי ר' חייא שאמר דבריו בהרחבה. ועל כולם היה קשה לי מההיא דלקמן (דף קיד ע"א) אמר ר' יוחנן איזהו תלמיד חכם כל

ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה למאי נפקא מינה למנוייה פרנס על הצבור, אי בחדא מסכתא באתריה אי בכולי תנויא בריש מתיבתא, ופירש"י אם יודע להשיב במסכת שהוא עוסק בה ממנים אותו פרנס באתריה ואם בכולי תנויי דקאי בהא מסכתא ומהדר במסכתא אחריתי ממנים אותו בריש מתיבתא, ורבי היה ריש מתיבתא (נדה דף יד ע"ב) ובתוס' שם ובתוס' שבת (דף נא ע"א) ודאי דהיה בקי בכולי תנויי דאפילו קאי בהאי מסכתא היה מהדר במסכתא אחריתי וא"כ למה חשש ר' חייא דלא ידע להשיב במסכתא אחריתי.
וכדי ליישב כל זה אקדים מה דאמרינן בסנהדרין (דף לה ע"א) בטעמא דאין דנין בערב שבת דפריך שם נידייניה במיעלא שבתא ונגמריה בחד בשבתא, ומתרץ מינשו טעמייהו, ואמרינן שם אף על גב דשני סופרי הדיינין עומדים לפניהם וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין, ומשני נהי דפומא כתבין ליבא דאינשי אינשי ופירש רש"י שם ואף על גב שזכור לו ליסוד הטעם נשכח מלבו ישובו לטעמו ואין יכול ליישבו לתת טעם הגון כבראשונה, ע"כ. הנה מבואר דלשון ליבא הכוונה לסברת הלב, ולפ"ז י"ל דודאי ר' חייא לא חשש על רבי שישכח עצם הדין דבטוח היה דרבי יודע בכולהו תנויי, אלא דבהך עובדא דשאל רב ואחרי שרבי השיב לו הדין שאל רב לרבי מאי טעמא וזהו כעין קושיא על הדין כאילו שואל ומקשה למה מחלק בין יד לגופו. ועל שאלת רב פעם שניה שיאמר לו סברת החילוק שהוא מחלק בין גוף לידו, ע"ז אמר לו ר' חייא לא תשייליה במסכתא אחריתי, וזהו שרש"י מדגיש לא תשייליה כלומר דלכאורה קשה וכי ס"ד שרבי לא ידע דין ממסכתא אחריתי, וע"ז משיב רש"י שאין לבו למסכתא זו ויחסר לו סברת הלב כיון דעומד במסכתא אחריתי ויתבייש, כי לטעות בעצם הדין לא יצויין חשש זה לגבי רבי וזהו דאמר דחשש דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא דע"ז שהקשית לו מהו הסברא לחלק בין גופו לידו יש לחוש דאין לבו דהיינו אין סברת הלב בזמן שהוא קאי במסכתא אחריתי דאז אין הסברא מוכנת כל כך בלבו.

6) **<u>רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה ו</u>**

אין שואלין את הרב כשיכנס למדרש עד שתתישב דעתו עליו, ואין התלמיד שואל כשיכנס עד שיתישב וינוח, ואין שואלין שנים כאחד, ואין שואלין את הרב מענין אחר אלא מאותו הענין שהן עסוקין בו כדי שלא יתבייש, ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן, וכדי שידע אם זוכרים הם מה שלמדם או אינם זוכרים, ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין עוסקין בו כדי לזרזם.

7) **<u>שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף יב</u>**

אין שואלין את הרב כשיכנס לבית המדרש מיד, עד שתתישב דעתו עליו. ואין התלמיד שואל כשיכנס, עד (שיתיישב) וינוח. ואין שואלים שנים כאחד. ואין שואלים את הרב מענין אחר, אלא מאותו ענין שהם עוסקים בו, כדי שלא יתבייש. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה לפניהם, כדי לחדדם וכדי שידע אם הם זוכרים מה שלומדים. ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין עוסקים בו, כדי לזרזם.